



Rechtsgeschichte

M. Krieg und Diktatur: Herausforderungen an das Recht im 20. Jahrhundert

- I. Weltkrieg und Revolution
- II. Die Zwischenkriegsepoche als gescheitertes Experiment
- III. Der Nationalsozialismus
- IV. Ausblick

I. Weltkrieg und Revolution

- 1914: Ausbruch des ersten Weltkrieges im Zeichen zunächst enormer nationaler Begeisterung europaweit
- 1918: Ende des Krieges mit schrecklicher Bilanz:
 - 15 Mio. Menschen versterben an Kriegsfolgen
 - 20 Mio. Menschen werden verwundet
 - Rohstoffmangel und Lebensmittelknappheit europaweit
- Konsequenzen
 - Wirtschaftskrisen
 - Vielfach politische Instabilität insbesondere in (ehemaligen) Monarchien und Entstehung totalitärer Herrschaftsordnungen, etwa
 - Sowjetrussland/Sowjetunion, 1917/1922
 - Herrschaft des Faschismus in Italien, 1922-1943
 - Franquismo in Spanien, 1936/1939-1977
- Hintergrund für den Aufstieg auch des Nationalsozialismus in Deutschland

II. Zwischenkriegsepoche als gescheitertes Experiment

Zwar nach dem Trauma des 1. WK Versuch, Völkerrecht effektiver werden zu lassen:

- 1919 Gründung des Völkerbundes (Vorläufer der UNO) mit Sitz in Genf
- Zahlreiche Vetos im Eigeninteressen, doch Erfolge in Flüchtlings- und Hungerkrisen

Auch Blüte des Verfassungsrechts:

- Erstmalige Einführung eines eigenen *Verfassungsgerichtshofes* in Österreich (1920-1934)
- Ungekannt intensive Theoriedebatten und Diskussionen innerhalb der deutschsprachigen Staats- und Verfassungslehre (Schmitt, Kelsen, Giacometti, Smend, Heller)

Doch zugleich misslingende breite Demokratisierung Europas, da die politische Modernisierung aufgerieben wird zwischen der extremen Rechten und der extremen Linken

III. Der Nationalsozialismus (1)

- Kernelemente der nationalsozialistischen Doktrin
 - Antisemitismus:
 - Unterscheidung zwischen Deutschen und Juden
 - Ausgrenzung der Juden aus dem Staats- und Gesellschaftsverband
 - Nationalismus und Rassismus verschmelzen
 - Volksgemeinschaft:
 - Gemeinschaft (der Deutschen): *Gemeinnutz geht vor Eigennutz*
 - Bekämpfung insbesondere der individualistischen Elemente der Rechtsordnung
 - Führerprinzip
 - Führer als Inhaber der obersten Gewalt in der Partei und später im Staat
 - Absolute Befehlsmacht des Führers

III. Der Nationalsozialismus (2)

Prägendes Element der NS-Doktrin: Antisemitismus

- Anknüpfung an Traditionen insbesondere des 19. Jahrhunderts
 - Sozialdarwinismus
 - Evolutionstheorie von Charles Darwin (1809-1882): Kampf der Arten (1859)
 - (Vereinzelte) Übertragung in den sozialen Bereich – insbesondere durch Herbert Spencer (1820-1903) *Survival of the Fittest* – Gesellschaft als biologischer Organismus
 - Ansätze auch im Rechtsdenken – etwa bei Rudolf von Jhering (*erinnere oben K.IV.*) in seinem Vortrag *Der Kampf ums Recht* (1872)

III. Der Nationalsozialismus (3)

- Aufstieg rassistischer Theoreme seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts
 - Arthur de Gobineau (1816-1882): *Essai sur l'inégalité des races humaines* (1853-1855): Gegensatz von Judentum und «Ariern»
 - Spiegelungen dessen etwa im Denken von Johann Caspar Bluntschli (1808-1881)
 - Verbindung mit Darwins Evolutionslehre (der sich freilich von Antisemitismus distanziert)
 - Entstehung antisemitischer Parteien – etwa 1881: Christlich-soziale Partei Stoeckers
 - Latenter Antisemitismus in der Gesellschaft:
 - 1878/80: Antisemitismusstreit in Berlin
 - 1880: Judenpetition

III. Der Nationalsozialismus (4)

- Gewalttätige Agression des Antisemitismus seit Houston Stewart Chamberlain (1855-1927)
 - Antisemitismus älterer Prägung eher: Ausgrenzung; Chamberlain dagegen fordert 1899 in „Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts“ erstmals die sog. *Endlösung*
 - Rezeption dieser Strömungen in ganz Europa und Prägung auch des politischen Diskurses
- Deutschland mit besonderer Anfälligkeit:
 - 1919: Entstehung einer Demokratie mit ausgeprägten Notverordnungsrechten
 - Seit 1929: Massive Arbeitslosigkeit (1932: 16%)
 - Versagen der Regierungsparteien seit 1930 – Präsidialkabinette
 - NSDAP seit 1932 stärkste Fraktion im Reichstag – allerdings zu keinem Zeitpunkt absolute Mehrheit

III. Der Nationalsozialismus (5)

- 30. Januar 1933: Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler
- In der Folge: Umformung Deutschlands in ein totalitäres Regime
 - Beseitigung von Grundrechtsgarantien
 - Totale Vergemeinschaftung des Individuums
 - Vor allem aber: Verfolgung der jüdischen Bevölkerung

III. Der Nationalsozialismus (6)

- Seit 1933
 - gezielte Diskriminierung von Juden
 - Entstehung von Straflagern (*Konzentrationslager*)
 - Anwachsen auf 22 Hauptlager und 1202 Aussenlager
- 1935: Nürnberger Gesetze:
 - Entzug der Staatsbürgerschaft von Juden
 - Verbot von Eheschliessungen und geschlechtlichen Kontakten zwischen Juden und Nichtjuden
- 9./10. 1938: «Reichskristallnacht»
- 1942: Wannseekonferenz – Auftakt zur Deportation und gezielten Vernichtung der Juden
- Bilanz: Ca. 6 Mio. Juden durch NS-Regime ermordet

IV. Ausblick

- 1945:
 - Niederwerfung des Nationalsozialismus und Ende des Zweiten Weltkriegs (1939-1945)
 - Gründung der UN
 - Seit dieser Zeit:
 - Kalter Krieg zwischen Sowjetunion und USA
 - Ausbreitung des Totalitarismus
- 1990/91: Zusammenbruch des Ostblocks
- Seit dem 11. 9. 2001:
 - Globaler Terror ?
 - Globaler Sicherheitsstaat ?
 - Globales Recht ?

IV. Ausblick

- 1945:
 - Niederwerfung des Nationalsozialismus und Ende des Zweiten Weltkriegs (1939-1945)
 - Gründung der UN
 - Seit dieser Zeit:
 - Kalter Krieg zwischen Sowjetunion und USA
 - Ausbreitung des Totalitarismus
- 1990/91: Zusammenbruch des Ostblocks
- Seit dem 11. 9. 2001:
 - Globaler Terror ?
 - Globaler Sicherheitsstaat ?
 - Globales Recht ?

Ausblick auf das kommende Semester



**Universität
Zürich^{UZH}**

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit

Und vor allem...



Schöne Festtage

Alles Gute und gute Erholung...
Geben Sie auf sich acht...